第一章 重点客观题

【例题·多选题】（2013年）下列各项中，属于民事法律行为的有（　　）。

A.甲商场与某电视生产企业签订购买一批彩电的合同

B.乙捡到一台电脑

C.丙放弃一项债权

D.丁完成一项发明创造

【答案】AC

【解析】选项BD：事实行为，不是法律行为。

【例题·单选题】（2024年）甲公司与乙公司签订建设工程合同，由丙公司为工程价款的支付提供了保证。下列关于建设工程合同的表述，正确的是（　　）。

A.建设工程合同属于主民事法律行为

B.建设工程合同属于不要式法律行为

C.建设工程合同属于单方法律行为

D.建设工程合同属于无偿法律行为

【答案】A

【解析】建设工程合同属于主民事法律行为、要式法律行为、双方法律行为、有偿法律行为。

【例题·多选题】（2019年）根据《民法典》的规定，下列人员中，属于完全民事行为能力人的有（　　）。

A.王某，7周岁，小学生，已参与拍摄电视剧两部，获酬3000元

B.李某，18周岁，大学生，学费和生活费由父母负担

C.刘某，16周岁，网店店主，以自己的劳动收入为全部生活来源

D.张某，20周岁，待业人员，不能完全辨认自己的行为

【答案】BC

【解析】（1）选项A：不满8周岁的未成年人为无民事行为能力人。（2）选项BC：18周岁以上的自然人是完全民事行为能力人；16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。（3）选项D：8周岁以上的未成年人以及不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。

【例题·多选题】（2025年）李某与其侄子约定，如果其侄子2026年能考上重点高中，就赠送其一辆名牌自行车。该约定属于（　　）。

A.附条件的法律行为

B.附期限的法律行为

C.单方法律行为

D.多方法律行为

【答案】AD

【解析】（1）选项AB：条件不一定满足，期限一定会到来。（2）选项CD：李某与其侄子之间的约定需要双方意思表示一致才能成立，故属于多方法律行为。

【例题·单选题】（2022年）下列法律行为中，属于可撤销法律行为的是（　　）。

A.吴某故意将赝品古董花瓶描述成真品，以高价卖给不知情的钱某

B.7周岁的赵某未经父母同意给喜欢的游戏充值600元

版权所有
侵权必究

C.孙某从李某处购买自制枪支用于打猎

D.不能辨认自己行为的郑某花费5000元购买了一部手机

【答案】A

【解析】（1）选项BD：属于无民事行为能力人独立实施的民事法律行为，无效。（2）选项C：属于违反法律、行政法规的效力性强制性规定的民事法律行为，无效。

【例题·多选题】（2020年）根据民事法律制度的规定，下列关于无效民事法律行为的表述中，正确的有（　　）。

A.法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

B.无效的民事法律行为，从行为被确认无效之日起不具有法律约束力

C.双方恶意串通，实施民事法律行为损害第三人利益的，应当追缴双方取得的财产并返还第三人

D.双方对民事法律行为无效都有过错的，应当各自承担相应的责任

【答案】ACD

【解析】选项B：无效的民事法律行为，从行为开始时起就没有法律约束力。

【例题·单选题】（2024年）根据《民法典》的规定，关于可撤销法律行为，下列表述正确的是（　　）。

A.重大误解的当事人应自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权

B.当事人受胁迫，应自胁迫行为终止之日起60日内行使撤销权

C.当事人受欺诈，应自知道或者应当知道撤销事由之日起30日内行使撤销权

D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭

【答案】A

【解析】撤销权的存续期间：（1）胁迫：自胁迫行为终止之日起1年内；（2）重大误解：自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内；（3）其他：自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内。

【例题·单选题】（2019年）王某13周岁生日时，爷爷送其价值1万元的电脑一台，奶奶送其价值50元的棒球帽一顶。同年某天，王某未事先征得法定代理人的同意，将其电脑与棒球帽分别赠送给同班同学。下列关于王某行为效力的表述中，正确的是（　　）。

A.赠送棒球帽的行为效力待定

B.受赠棒球帽的行为有效

C.赠送电脑的行为无效

D.受赠电脑的行为效力待定

【答案】B

【解析】（1）8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。（2）选项AC：限制民事行为能力人独立实施与其年龄、智力或精神健康状况相适应的民事法律行为，有效；限制民事行为能力人独立实施的、非纯获利益、非与其行为能力相适应的民事法律行为，效力待定。（3）选项BD：限制民事行为能力人实施纯获利益的民事法律行为有效。

【例题·多选题】（2024年）2024年3月1日，15岁的限制民事行为能力人王某与出卖人李某签订价值3万元的相机买卖合同。李某当日向王某的监护人张某追认，直至4月1日张某未予回应。下列表述正确的有（　　）。

A.王某作为限制行为能力人没有签订合同的权利

版权所有
侵权必究

B.该合同自3月1日起无效
C.张某未予回应视为拒绝追认
D.该合同自4月1日起无效
【答案】BC
【解析】（1）选项A：自然人的权利能力，始于出生，终于死亡。（2）选项C：相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起30日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。

【例题·单选题】（2025年）下列民事法律行为中，可以适用代理的是（　　）。
A.订立遗嘱
B.婚姻登记
C.收养子女
D.申请仲裁
【答案】D
【解析】依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理，如订立遗嘱、婚姻登记、收养子女等。

【例题·单选题】（2021年）根据《民法典》的规定，下列关于代理关系终止的表述中，不正确的是（　　）。
A.代理期间届满则委托代理终止
B.被代理人丧失民事行为能力，则委托代理终止
C.被代理人取得完全民事行为能力则法定代理终止
D.代理人死亡，则法定代理终止
【答案】B
【解析】选项B：委托代理中是由代理人独立的对第三人进行意思表示，被代理人是否丧失民事行为能力，对代理关系没有影响。

【例题·单选题】（2021年）根据民事法律制度的规定，下列关于代理制度的表述中，正确的是（　　）。
A.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任
B.代理行为包括传递信息等非独立进行意思表示的行为
C.代理行为的法律后果直接归属于代理人
D.代理人必须以自己的名义实施法律行为
【答案】A
【解析】（1）选项B：代理人在代理权限内独立地向相对人进行意思表示。非独立进行意思表示的行为，不属于代理行为，例如传递信息、中介行为等。（2）选项C：代理行为的法律后果直接归属于被代理人。（3）选项D：代理人必须以被代理人的名义实施法律行为。

【例题·多选题】（2020年）李某与甲公司解除代理关系后，持甲公司未收回的盖有甲公司印章的空白合同，代理甲公司与善意的乙公司签订了供货合同，下列关于李某代理行为的表述中，正确的有（　　）。
A.属于无权代理
B.属于有权代理
C.代理行为有效
D.代理行为无效

版权所有
侵权必究

【答案】AC

【解析】（1）选项 AB：代理权终止后而实施的代理属于无权代理。（2）选项 CD：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，构成表见代理，代理行为有效。

【例题·单选题】（2024 年）根据仲裁法律制度的规定，下列情形中，适用《仲裁法》的是（　　）。

A. 甲公司与乙公司之间的试用买卖合同纠纷

B. 赵某与孙某因监护权发生的纠纷

C. 李某与甲公司因劳动合同发生的纠纷

D. 王某因不服公安局对其作出的行政处罚而发生的纠纷

【答案】A

【解析】（1）选项 B：与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不适用仲裁。（2）选项 C：劳动争议及农村土地承包经营纠纷、竞技体育纠纷适用专门的规定，不属于《仲裁法》的调整范围。（4）选项 D：行政争议不适用仲裁。

【例题·多选题】（2020 年）根据仲裁法律制度的规定，下列关于仲裁协议效力的表述中，正确的有（　　）。

A. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效

B. 合同无效，合同中的仲裁条款也无效

C. 对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭之前请求仲裁机构作出决定或请求人民法院作出裁定

D. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议无效

【答案】ACD

【解析】选项 B：仲裁协议具有独立性，合同是否成立及其变更、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力。

【例题·单选题】（2025 年）下列关于仲裁机构的表述中，错误的是（　　）。

A. 仲裁机构不按行政区划层层设立

B. 仲裁机构独立于行政机关

C. 仲裁机构之间没有隶属关系

D. 仲裁机构无须经行政部门登记

【答案】D

【解析】选项 D：仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。

【例题·单选题】（2023 年）下列关于仲裁裁决的表述中，正确的是（　　）。

A. 多数仲裁员与首席仲裁员意见不一致时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出

B. 仲裁开庭审理后，当事人不得自行和解

C. 裁决书自双方当事人签收后发生法律效力

D. 仲裁庭在作出裁决前可以先行调解

【答案】D

【解析】（1）选项 A：裁决应当按照多数仲裁员的意见作出；仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。（2）选项 B：当事人申请仲裁后，可以自行和解。（3）选项 C：裁决书自作出之日起发生法律效力。

版权所有
侵权必究

【例题·单选题】（2024年）根据仲裁法律制度的规定，下列关于仲裁程序的表述中，正确的是（　　）。

A.仲裁当事人在调解书签收后反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

B.仲裁庭不能形成多数意见的，裁决应当按仲裁机构主任的意见作出

C.裁决书自双方当事人签收后，即发生法律效力

D.被申请人经书面通知无正当理由不到庭的，仲裁庭可以缺席裁决

【答案】D

【解析】（1）选项A：调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。（2）选项B：仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。（3）选项C：裁决书自作出之日起发生法律效力。（4）选项D：被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。

【例题·单选题】（2020年）根据仲裁法律制度的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起3个月内，向特定人民法院申请撤销裁决。该特定人民法院是（　　）。

A.仲裁机构所在地基层人民法院

B.当事人所在地基层人民法院

C.当事人所在地中级人民法院

D.仲裁机构所在地中级人民法院

【答案】D

【解析】当事人提出证据证明裁决有依法应撤销情形的，可在收到裁决书之日起3个月内，向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

【例题·多选题】（2025年）根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于两审终审的说法中，正确的有（　　）。

A.适用特别程序审理的案件，实行两审终审

B.适用简易程序的小额诉讼案件，实行两审终审

C.适用公示催告程序的案件，实行一审终审

D.最高人民法院的一审判决，是终审判决

【答案】CD

【解析】两审终审制度存在以下例外情况：①适用特别程序、督促程序、公示催告程序和简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行一审终审；②最高人民法院所作的一审判决、裁定，为终审判决、裁定。

【例题·单选题】唐某作为技术人员参与了甲公司一项新产品的研发，并与该公司签订为期2年的服务与保密合同。合同履行1年后，唐某被甲公司的竞争对手乙公司高薪挖走，负责开发类似的产品。甲公司起诉至法院，要求唐某承担违约责任并保守其原知晓的产品研发情况。下列关于该案是否公开审理与宣判的表述中，正确的是（　　）。

A.只有在当事人双方共同申请不公开审理此案的情况下，法院才可以不公开审理

B.该案不应当公开审理，但应当公开宣判

C.法院可以根据一方当事人申请不公开审理此案，但应当公开宣判

D.法院应当公开审理此案，并公开宣判

【答案】C

【解析】涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不论案件是否

版权所有
侵权必究

公开审理，一律公开宣告判决。

【例题·多选题】（2023年）甲运输公司因货物在运输中发生事故造成毁损，与乙保险公司发生财产保险合同纠纷，双方在合同中未约定管辖法院，甲运输公司提起诉讼。下列人民法院中，对该诉讼有管辖权的有（　　）。

A.货物运输目的地法院

B.甲运输公司住所地法院

C.乙保险公司住所地法院

D.保险事故发生地法院

【答案】ACD

【解析】因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物，可以由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖。

【例题·多选题】（2021年）根据《民事诉讼法》的规定，下列关于特殊地域管辖的表述中，正确的有（　　）。

A.因票据权利纠纷提起的诉讼，可以由票据支付地人民法院管辖

B.因人身保险合同纠纷提起的诉讼，可以由被保险人住所地人民法院管辖

C.因买卖合同纠纷提起的诉讼，可以由合同履行地人民法院管辖

D.因侵权行为提起的诉讼，可以由侵权结果发生地人民法院管辖

【答案】ABCD

【例题·单选题】（2024年）甲、乙签订房屋租赁合同，双方就房屋租赁合同发生纠纷，甲起诉乙，管辖法院是（　　）。

A.乙住所地人民法院

B.房屋所在地人民法院

C.合同履行地人民法院

D.甲住所地人民法院

【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。房屋租赁合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。

【例题·单选题】（2016年）根据民事诉讼法律制度的规定，下列民事纠纷中，当事人不得约定纠纷管辖法院的是（　　）。

A.收养协议纠纷

B.赠与合同纠纷

C.物权变动纠纷

D.商标权纠纷

【答案】A

【解析】对于合同纠纷和其他财产权益纠纷（因物权、知识产权中的财产权而发生的民事纠纷），当事人可以以协议的方式选择解决他们之间纠纷的管辖法院。

【例题·多选题】（2024年）根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于民事诉讼简易程序的表述，正确的有（　　）。

版权所有
侵权必究

A.适用简易程序审理案件，一律由审判员组成合议庭审理

B.经当事人双方同意，可以采用视听传输技术等方式开庭

C.已经按照普通程序审理的案件，在开庭后经双方当事人同意可以转为简易程序审理

D.人民法院可以采取电子邮件方式送达诉讼文书

【答案】BD

【解析】（1）选项A：适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录。（2）选项C：已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理。

【例题·单选题】（2021年）根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于审判监督程序的表述中，不正确的是（　　）。

A.当事人申请再审的，不停止判决的进行

B.再审申请被驳回后，当事人再次提出申请的，人民法院不予受理

C.当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，只能向上一级人民法院申请再审

D.最高人民法院对地方各级人民法院已经发生法律效力的判决，发现错误的，有权提审

【答案】C

【解析】选项C：当事人对已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，当事人一方人数众多或者当事人双方均为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。

【例题·单选题】（2023年）根据民事诉讼法律制度的规定，关于法院调解，下列表述正确的是（　　）。

A.调解书自作出之日起生效

B.具有给付内容的调解书具有强制执行力

C.对调解不服的可以提起上诉

D.适用再审程序审理的民事案件不能调解

【答案】B

【解析】（1）选项A：调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。（2）选项C：对调解书不得上诉。（3）选项D：适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解。

【例题·单选题】（2023年）下列关于诉讼时效的表述中正确的是（　　）。

A.当事人对诉讼时效利益的预先放弃有效

B.当事人没有主张诉讼时效抗辩，人民法院可以主动释明

C.诉讼时效期间届满，当事人一方自愿履行，不受诉讼时效期间的限制

D.诉讼时效期间届满，债权人实体权利消灭

【答案】C

【解析】（1）选项A：当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。（2）选项B：义务人未提出诉讼时效抗辩的，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。（3）选项D：诉讼时效期间届满时债务人获得抗辩权，但债权人的实体权利并不消灭。

【例题·单选题】（2024年）根据《民法典》的规定，下列情形中，适用诉讼时效的是（　　）。

A.甲公司对乙公司的出资请求权

B.丙对丁的房屋租金请求权

C.赵某对银行的存款本金及利息请求权

版权所有
侵权必究

D.钱某对李某的排除妨碍请求权

【答案】B

【解析】基于投资关系产生的缴付出资请求权、支付存款本金及利息请求权、请求停止侵害，不适用诉讼时效。

【例题·多选题】（2018年）王某借给李某5万元。约定的还款期间届满后，李某未还款。在诉讼时效期间届满前发生的下列事由中，能够导致诉讼时效期间中断的有（　　）。

A.李某向王某请求延期还款

B.王某要求李某还款

C.王某向人民法院提起诉讼要求李某还款

D.李某向王某还款1万元

【答案】ABCD

【解析】（1）选项AD：属于义务人同意履行义务。（2）选项B：属于权利人向义务人提出请求履行义务的要求。（3）选项C：属于权利人提起诉讼。

【例题·多选题】（2020年）根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效中止的表述中，正确的有（　　）。

A.引起诉讼时效中止的法定事由应发生于或存续至诉讼时效期间的最后6个月内

B.诉讼时效中止的事由消除以后，重新计算诉讼时效期间

C.权利人向义务人提出履行义务请求的，诉讼时效中止

D.权利人被义务人控制使其不能行使请求权，是诉讼时效中止的法定事由

【答案】AD

【解析】（1）选项B：诉讼时效中止，自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。（2）选项C：属于诉讼时效中断的事由。

【例题·单选题】（2023年）根据行政复议法律制度的规定，下列纠纷处理适用行政复议前置的是（　　）。

A.甲对市场监督管理局对其作出的降级处分的决定不服

B.乙对政府机关作出的侵犯其依法取得的林地的决定不服

C.丙对公安局作出的行政拘留决定不服

D.丁对税务局对其偷税行为作出的处罚不服

【答案】B

【解析】（1）选项A：属于内部行政处分，不能申请行政复议。（2）选项B：“自然资源侵权行政争议案件”属于复议前置。（3）选项CD：可以选择申请行政复议，也可以直接向法院提起行政诉讼。

【例题·单选题】（2022年）下列行政争议中，属于行政复议范围的是（　　）。

A.行政机关工作人员李某对本单位将其调离原岗位的决定不服

B.赵某对公安机关限制其人身自由的行政强制措施的决定不服

C.钱某认为国家税务总局制定的部门规章侵犯其权益

D.孙某不服行政机关对其与张某的民事纠纷作出的调解

【答案】B

【解析】（1）选项A：行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定，不能申请行政复议。（2）选项C：抽象行政行为不属于行政复议范围，部门规章连附带审查都不可以。（3）

版权所有
侵权必究

选项 D：行政机关对民事纠纷作出的调解，不能申请行政复议。

【例题·多选题】（2025 年）下列各项中，关于行政复议管辖的表述正确的有（　　）。

A. 丁公司对 N 市 Q 县司法局作出的行政行为不服，可以向 Q 县人民政府申请行政复议，也可以向 N 市司法局申请行政复议

B. 乙公司对国家市场监督管理总局的行政行为不服的，应向国务院申请行政复议

C. 丙公司对 N 市 Q 县税务局的行政行为不服，应当向 N 市税务局申请行政复议

D. 甲公司对 M 市 P 县财政局的行政行为不服，应当向 M 市财政局申请行政复议

【答案】AC

【解析】（1）选项 B：对国务院部门作出的行政行为不服的，向该国务院部门申请行政复议。（2）选项 D：对县级以上人民政府的工作部门作出的行政行为不服的，向本级人民政府申请行政复议。

【例题·单选题】（2024 年）根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议的表述，正确的是（　　）。

A. 申请人申请行政复议，必须书面申请

B. 行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间可以向人民法院提起行政诉讼

C. 相对人认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 30 日内提出行政复议申请

D. 当场作出的行政处罚，应当先申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼

【答案】D

【解析】（1）选项 A：申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。（2）选项 B：公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼。（3）选项 C：公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。

【例题·单选题】（2024 年）根据行政复议法律制度的规定，行政复议期间有下列情形的，行政复议中止的是（　　）。

A. 作为申请人的公民下落不明

B. 作为申请人的公民死亡，没有近亲属

C. 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回

D. 作为申请人的法人终止，没有权利承受人

【答案】A

【解析】选项 BCD：属于行政复议终止的情形。

【例题·单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议的表述中，正确的是（　　）。

A. 行政复议决定书一经作出，即发生法律效力

B. 行政复议只能书面申请

C. 行政复议的举证责任由被申请人承担

D. 行政复议决定最长自受理申请之日起 60 日内作出

【答案】C

版权所有
侵权必究

【解析】（1）选项 A：行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。（2）选项 B：申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。（3）选项 D：行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定，但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。情况复杂，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，但延长期限最多不得超过 30 日。

【例题·单选题】（2024 年）根据行政诉讼法律制度的规定，下列情形，可以提起行政诉讼的是（　　）。

A. 张某对公安局的行政拘留决定不服

B. 李某对政府信访的复核意见不服

C. 赵某对税务局内部职位调动的决定不服

D. 孙某对烟草局的指导性文件的内容不服

【答案】A

【解析】（1）选项 B：行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为，不属于行政诉讼的受案范围。（2）选项 C：行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定，不属于行政诉讼的受案范围。（3）选项 D：行政指导行为，不属于行政诉讼的受案范围。

【例题·多选题】（2022 年）根据行政诉讼法律制度的规定，下列行政案件中，事实清楚、权利义务明确、争议不大，可以适用简易程序的有（　　）。

A. 被诉行政行为是依法当场作出

B. 案件涉及款额 2000 元以下

C. 属于政府信息公开案件

D. 发回重审的案件

【答案】ABC

【解析】（1）人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：①被诉行政行为是依法当场作出的；②案件涉及款额 2000 元以下的；③属于政府信息公开案件的。（2）发回重审、按照审判监督程序再审的案件，不适用简易程序。

版权所有
侵权必究



之了课堂——用工匠精神做最好的教育产品

www.zlketang.com

版权所有
侵权必究